

0003779-38.2013.8.26.0153
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli
Comarca: Cravinhos
Foro: Foro de Cravinhos
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/05/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 39/2013 - Delegacia de Polícia de Serra Azul
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA RANGEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA RANGEL está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cravinhos
Foro de Cravinhos
1ª Vara
Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003779-38.2013.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0003779-38.2013.8.26.0153
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 39/2013 - Delegacia de Polícia de Serra Azul
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA RANGEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA RANGEL está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 3 de março de 2012, às 01:30 horas, na Rua Levino Ferreira Santos, na cidade de Serra Azul, AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA RANGEL e WANDERSMANN LUCAS BRUSTELLO, agindo em conluio e com unidade de desígnios com os adolescentes Daniel Rocha Santana e Oscar Leite Siqueira Neto, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra Lucas Mateus e Richard Barros de Oliveira, subtraíram, para proveito de todos, um aparelho celular marca Motorola, de propriedade de Lucas. Os réus ocupavam o veículo VW Gol, de cor branca, placas CVP-1203/Ribeirão Preto, quando avistaram as vítimas caminhando em direção a um ponto de ônibus e decidiram realizar o roubo. Para tanto, Augusto e Oscar desembarcaram do veículo e abordaram as vítimas, simulando porte de arma de fogo sob a blusa. Wandermann conduzia o veículo e, juntamente com Daniel, reforçavam a grave ameaça contra as vítimas e amparavam a ação dos demais colegas. De imediato, a vítima Lucas, temerosa por sua vida, entregou-lhes o aparelho celular. Ato contínuo, os assaltantes fugiram do local com o veículo. A ação foi presenciada pelas testemunhas Tatiane e Érica, as quais acionaram a polícia militar, fornecendo a placa do veículo e a direção tomada pelos assaltantes. Policiais iniciaram as diligências e localizaram o veículo descrito trafegando na Rodovia Abraão Assed, próximo à pedreira de Serrana, e surpreenderam os réus e os adolescentes no interior do Gol. Com os réus foi localizado o aparelho celular e por tal razão foram conduzidos até a delegacia policial. As vítimas não foram localizadas e por tal razão não houve a ratificação da prisão em flagrante. No dia seguinte Lucas reconheceu Oscar como sendo um dos indivíduos que anunciaram o assalto. As testemunhas reconheceram o réu Augusto como sendo um dos indivíduos que abordaram as vítimas. Os réus confessaram a prática do crime perante a autoridade policial. Recebida a denúncia (fls. 113), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 161/164).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, três testemunhas da acusação e três da defesa, sendo o réu interrogado (fls. 451).

Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação do réu, enquanto a defesa pleiteou a absolvição.

É o relatório.

DECIDO

A ação é improcedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19/23). A autoria não restou comprovada.

Na fase policial o réu relatou que juntamente com os amigos vieram a uma festa em Serra Azul. O veículo era conduzido por Wandermann que, ao avistar dois rapazes caminhando na rua, brincando disse "vamos roubar o celular destes dois". Oscar pediu para parar o veículo, colocou um capuz na cabeça e a mão por debaixo da camisa, como se estivesse armado e roubou um aparelho celular de um dos rapazes. Oscar voltou e ingressou no veículo e foram em direção a Ribeirão Preto. Não viu nenhuma arma e Oscar simulou estar armado (fls. 42).

Em juízo informou que é autônomo, não tem passagens policiais e confirmou, em parte, os fatos narrados na denúncia. Não havia revólver e Oscar simulou com as mãos estar armado. Não desceu do veículo para efetuar o roubo e não ameaçou as vítimas. Estava no banco traseiro e quem desceu para abordar as vítimas foi Oscar, que também permaneceu com o aparelho telefônico. Somente viu o celular na mão do Oscar quando este já estava dentro do veículo. Oscar estava sentado no banco

dianteiro e não ouviu o que ele estava conversando com o motorista do veículo Wandersmann. Foi levado para a delegacia e lá não foi realizado o reconhecimento fotográfico. Descreve que é amigo de rua de Oscar, amigo de trabalho de Wandersmann e Daniel era amigo de Wandersmann. Foi surpreendido com a conduta de Oscar e brigou com ele e os demais colegas devido a sua ação, momento em que falaram para que descesse do veículo. Apenas não desceu do veículo porque estavam na pista e logo já foram abordados pelos policiais.

O policial militar Patrick Honório Bezerra Ferreira (fls. 247/249) relatou que foram acionados pela base de Serra Azul e conseguiram abordar o veículo nas proximidades da pedreira de Serrana. O celular foi localizado, porém a arma não foi encontrada. Indagou os réus sobre a arma, os quais afirmaram que a dispensaram na pista. Procuraram nas proximidades, mas não a encontraram.

O policial militar Denis Willian Trindade (fls. 247/249), assim como Patrick, afirmou que o veículo foi abordado próximo a pedreira de Serrana, nada de ilícito foi encontrado, somente o celular. Conversando com os ocupantes do veículo eles confessaram o roubo em Serra Azul, que o celular era de uma das vítimas e que haviam dispensado a arma no trajeto entre Serra Azul e Serrana.

A vítima Richard Barros de Oliveira relatou que ele e o amigo Lucas estavam indo embora da festa de uma amiga quando foram abordados por um rapaz que saiu de um veículo e possuía algo embaixo da blusa e falou "passa o celular". Somente Lucas entregou o aparelho celular. Estava ligeiramente alcoolizado, pois acabara de sair da festa, e não se recorda dos fatos com precisão. O veículo estava parado quando caminhavam pela rua. Não se recorda se o rapaz estava com o rosto descoberto. Em seguida o veículo deixou o local e Lucas, que estava melhor, anotou a placa do veículo, pegou seu celular e ligou para a polícia. Soube que alguém foi preso e somente depois de um ano foi chamado na delegacia para falar sobre os fatos. Na data do ocorrido não foi chamado na delegacia. Não se recorda se o amigo recuperou o celular. Na delegacia não lhe pediram para olhar fotos e fazer reconhecimento. Não pode afirmar se tinha, de fato, algo embaixo da blusa, e o que era. Pelo que se lembra do rapaz tinha uma estatura menor do que a sua. O rapaz entrou no veículo e sentou no banco traseiro. Não se recordou e não identificou nenhum dos indivíduos mostrados nas fotografias. Quando foi ouvido na delegacia se recordava dos fatos um pouco melhor do que na data da audiência, confirmou sua assinatura na declaração feita na delegacia e, quanto ao número de pessoas que estavam no veículo não pode confirmar se era essa a quantidade ou não. Acredita que a polícia abordou os indivíduos em Serrana e que nenhum reconhecimento foi realizado na ocasião.

A vítima Lucas Matheus relatou que estava indo para sua residência com um amigo após saírem de uma festa. Um veículo parou, dele saiu um moço com a mão na camiseta e disse "passa o celular". Ficou assustado. O assaltante parecia estar meio desesperado, pegou o celular e entrou no veículo. O amigo estava com aparelho telefônico e já ligaram para a polícia. Os ocupantes do veículo foram pegos em Serrana. Não pode afirmar se o moço estava realmente armado porque a mão estava embaixo da camisa e somente um indivíduo desceu do veículo. Na delegacia fez somente o reconhecimento do indivíduo que desceu do veículo, não viu quem seriam os outros por causa do insulfilme escuro. Somente o celular foi subtraído e não foi agredido. Houve a recuperação do aparelho celular. Não chamou outras pessoas para ajudar e não havia ninguém por perto que tenha visto o ocorrido. O assaltante estava com rosto descoberto, não sabe ao certo quantas pessoas estavam no veículo, no mínimo duas. O assaltante não tinha estrutura de menino, a estatura era de uma pessoa mais velha, não necessariamente maior, dezessete anos ou mais. Afirmou reconhecer o réu apresentado na audiência, o reconheceu do dia do assalto. Assim como reconheceu uma das fotos apresentada em audiência (foto de fls. 17) como a pessoa que desceu do veículo e realizou o assalto.

A testemunha Erica Cristina dos Reis Alves Groti (fls. 228/230) relatou que estava com uma amiga e o filho no ponto de ônibus. O rapaz foi até ela dizendo que havia acabado de ser roubado e chamaram a polícia. Afirmou para os policiais que não viu

a ação. Foi levada juntamente com as vítimas para a delegacia. Soube que os réus foram pegos em Serrana e que a vítima reconheceu um deles pela foto. Não se recorda qual veículo os indivíduos estavam. Viu o assaltante com a arma na mão para roubar. Soube que Richard não queria se apresentar para prestar esclarecimentos, não soube dizer se ele estaria recebendo algum tipo de ameaça e confirmou sua assinatura nas declarações dadas na delegacia. Viu o veículo subindo com a arma para fora. Informa que estava bebendo desde as 22 horas e que na época tinha amizade com a vítima, hoje não mais.

A testemunha de defesa Everson Rodrigo Gonçalves Pelozo (fls. 312) relatou que conversou com Oscar quatro dias depois do ocorrido, em uma feira do bairro. Oscar afirmou que Lucas e Augusto não tinham nada a ver com o roubo, pediu desculpas, contou que Augusto havia ficado bem chateado com ele. Contou que Oscar desceu do veículo, que iria ser uma brincadeira mas acabou concretizando o acontecido. Disse que os outros não sabiam o que iria acontecer, seria somente uma brincadeira, disse que os outros falaram para ele devolver mas Oscar afirmou que não tinha pego nada e eles seguiram. Tudo foi narrado pelo Oscar na quarta-feira.

A testemunha de defesa Sirlei da Silva (fls. 270) afirma que conhece o réu Augusto, que mora próximo de sua residência, e que ele é uma pessoa de boa índole. Nada sabe sobre o roubo.

Rita de Cássia P. Souza (fls. 270), testemunha de defesa, afirma que reside no Manoel Pena, perto do réu Augusto, o conhece desde pequeno, que sempre foi um menino de boa índole. Na época ficou sabendo dos fatos e ficou abismada pois o conhece, já trabalhou no lava rápido da família e sempre se mostrou uma pessoa bastante honesta. Afirma que soube que Augusto estava no mesmo veículo da pessoa que cometeu o roubo, pois foram para a mesma festa. Tudo o que sabe é que "ouviu dizer". Declara que conhece Augusto há aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos e tem bastante amizade com ele e a família.

No caso vertente há quatro motivos que impossibilitam a condenação.

O primeiro, a denúncia descreve a conduta do réu da seguinte forma:

"Os réus ocupavam o veículo VW Gol, de cor branca, placas CVP-1203/Ribeirão Preto, quando avistaram as vítimas caminhando em direção a um ponto de ônibus e decidiram realizar o roubo. Para tanto, Augusto e Oscar desembarcaram do veículo e abordaram as vítimas, simulando porte de arma de fogo sob a blusa."

Conforme pode ser observado pelas declarações das vítimas, o réu Augusto Sérgio não desembarcou do veículo, não abordou as vítimas e nem simulou estar portando uma arma de fogo sob a blusa.

A vítima Richard Barros de Oliveira relatou que ele e o amigo Lucas "foram abordados por um rapaz que saiu de um veículo e possuía algo embaixo da blusa e falou "passa o celular".

No mesmo sentido, a vítima Lucas Matheus relatou que estava indo para sua residência com um amigo após saírem de uma festa quando "um veículo parou, dele saiu um moço com a mão na camiseta e disse "passa o celular".

Ou seja, o réu não desceu do veículo, não abordou as vítimas e não simulou estar armado.

O segundo, há dúvida quanto à existência da arma de fogo.

Conforme se observa das declarações de fls. 38/35, apenas OSCAR LEITE SIQUEIRA NETO, à época com 17 anos de idade, afirmou que pegou o revólver de Augusto, o utilizou para render as vítimas e o dispensou na estrada quando perceberam que seriam abordados pelos policiais militares (fls. 38).

Daniel afirmou que não percebeu que Oscar portava arma de fogo (fls. 40).

Wandermann afirmou que Oscar não estava armado e simulou estar com um revólver colocando a mão debaixo da blusa (fls. 44).

Augusto Sérgio também afirmou que não viu nenhuma arma e que Oscar simulou estar armado (fls. 42).

As vítimas também não afirmaram que Oscar portava arma de fogo.

Richard Barros de Oliveira relatou que o rapaz que saiu do veículo "possuía algo embaixo da blusa" e falou "passa o celular". Não pode afirmar se tinha, de fato, algo embaixo da blusa, e o que era.

Lucas Matheus relatou que o veículo parou, dele saiu um moço com a mão na camiseta

e disse “passa o celular”. Não pode afirmar se o moço estava realmente armado porque a mão estava embaixo da camisa e somente um indivíduo desceu do veículo. A versão apresentada pela testemunha Erica Cristina, de que viu o assaltante com a arma na mão para roubar e que viu o veículo subindo com a arma para fora, deve ser recebida com reservas. Nem mesmo as vítimas Lucas e Richard afirmaram que o assaltante portava arma de fogo e, além disso, os fatos ocorreram a 01:30 horas e ela afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica desde as 22:00 horas. O terceiro, o Ministério Público afirmou que o réu Augusto Sérgio foi reconhecido na fase policial por fotografias. A afirmação não está correta. Conforme se observa do auto de reconhecimento fotográfico de fls. 19, Lucas foi realizar o reconhecimento da “pessoa que na data dos fatos desceu de um veículo e foi em sua direção dando a entender que estava portando uma arma de fogo e, assim, exigiu “me dá tudo o que você tem” levando a subtrair o celular”. O indivíduo foi reconhecido por “estar vestido com uma camiseta de time de futebol azul e bermuda”. Do auto não consta quem Lucas reconheceu, tanto que o Ministério Público reconheceu a omissão e requereu que Lucas fizesse um novo reconhecimento (fls. 93), o que acabou ocorrendo em 25 de maio de 2015 (fls. 105), onde ficou consignado: “em relação ao auto de reconhecimento fotográfico de fls. 16, o indivíduo reconhecido por estar vestido com uma camiseta de time de futebol azul e uma bermuda, se trata de OSCAR LEITE SIQUEIRA NETO”.

Anote-se que, por ocasião do comparecimento de Oscar, Daniel, Augusto Sérgio e Wandermann (fls. 38, 40, 42 e 44), todos foram unânimes em afirmar que foi OSCAR quem desembarcou do veículo e, simulando estar portando uma arma de fogo, subtraiu o celular de uma das vítimas.

Como pode ser observado das fotografias de fls. 20/23, o único que estava vestindo uma camiseta de time de futebol é o identificado como sendo OSCAR LEITE SIQUEIRA NETO (fls. 22). A camiseta é da Internazionale de Milão e tem faixas nas cores preta e azul.

O quarto, se Lucas reconheceu apenas o rapaz que desceu do veículo, no caso OSCAR, e não viu quem seriam os outros por causa do insulfilm escuro do veículo, conclui-se que Augusto Sérgio permaneceu no interior do veículo e não teve participação alguma na ação realizada por OSCAR que abordou as vítimas, simulou estar portando arma de fogo e subtraiu o celular de Lucas.

Não há qualquer prova de que Augusto Sérgio tenha aderido à conduta de OSCAR, não se podendo falar em coautoria ou participação no roubo.

O fato de Augusto Sérgio estar no interior do veículo não conduz à conclusão de que tenha reforçado a ameaça praticada por OSCAR. Note-se que nem mesmo as vítimas sabiam quantos indivíduos estavam dentro do veículo Gol devido ao insulfilm escuro. Por fim, anoto que Augusto Sérgio não tinha passagens na vara da infância quando os fatos ocorreram e, desde então, não registra qualquer passagem policial. As testemunhas de defesa, inclusive, relataram que o réu é pessoa honesta e trabalhadora.

Diante desse quadro impõe-se a absolvição do réu.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação a fim de absolver AUGUSTO SÉRGIO DE SOUZA RANGEL, qualificado nos autos, da acusação de prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cravinhos, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA